JORNAL O CATARINENSE – Texto 14:

Código de Conduta

Aliado ao suporte da alta administração e após a avaliação dos riscos do negócio, com foco na legislação e regulamentos aplicáveis ao setor em que inserida a empresa, é preciso elaborar a documentação necessária ao avanço do programa de Compliance, em especial o Código de Conduta e Políticas.

O Código de Conduta, por sua vez, é o documento que dispõe sobre os direitos e deveres de todos os membros da empresa, agentes e parceiros comerciais. Bem como, qual é a postura empresarial em relação aos temas que compõem o desenvolvimento de suas atividades, servindo como guia, que juntamente aos exemplos da alta administração norteará as práticas éticas e legais rumo ao desenvolvimento.

Nesse sentido, o código de conduta demonstrará a existência de regras e o compromisso da empresa com a efetividade das orientações, facilitando a divulgação da cultura de Compliance na organização e seu alcance nas atividades realizadas.

Para tanto, o código de conduta deve ser acessível e conter o direcionamento da alta administração para seus objetivos, claro e direto, de conhecimento de todos os interessados, possibilitando a orientação às dúvidas recorrentes de cada setor no dia-a-dia, com perguntas e respostas, diante dos assuntos relevantes para o programa de Compliance, evitando os riscos do negócio.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.